

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2028/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชร
นาย งาม ชุ่ม ใจ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

จำเลยใช้ไขควงแทงผู้เสียหาย เมื่อ ป. เข้าช่วยเหลือขัดขวางจำเลยก็แทง ป.
เป็นการกระทำคนละครั้ง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ใช้ไขควงเป็นอาวุธแทงนายปรีชา คณาผู้เสียหายถูกที่
บริเวณตาซ้าย ได้รับอันตรายสาหัสโดยตาข้างนั้นบอดแล้วใช้ไขควงดังกล่าวแทงนาย
ประเสริฐ กันตะกวาง ผู้เสียหายถูกที่บริเวณราวนมเป็นแผลฉีกขาดได้รับอันตรายแก่
กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 297, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุได้รับ
อันตรายสาหัสและฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุได้รับอันตรายแก่กาย การกระทำของ
จำเลยเป็นการกระทำต่อเนื่องในคราวเดียวกันเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบท จึงลงโทษฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ซึ่ง

เป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำเลยอายุ 16 ปี ลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 คงจำคุก 2 ปี

โจทก์อุทธรณ์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันขอให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าคดีนี้จำเลยใช้ไขควงแทงนายปรีชาผู้เสียหายนายประเสริฐผู้เสียหายเข้าช่วยเหลือนัดขวาง จำเลยได้ใช้ไขควงแทงนายประเสริฐผู้เสียหายอีก เป็นการกระทำต่อผู้เสียหายทั้งสองคนละครั้งกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน หาใช่เป็นการกระทำความผิดเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยไม่จึงต้องลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297, 295 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำเลยอายุ 16 ปี กำหนดโทษโดยลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 แล้วความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ลงโทษจำคุก 2 ปี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ลงโทษจำคุก 6 เดือน รวมเป็นโทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน".

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-เสวก จันทร์ผ่อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ